



*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Expte. N° S01:0411405/2016 (Conc. N° 1361) ER-MeM

DICTAMEN N° 267

BUENOS AIRES, 30 de noviembre de 2017

## **SEÑOR SECRETARIO**

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0411405/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado "JOHNSON CONTROLS, INC. Y TYCO INTERNATIONAL PLC. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8º LEY 25.156 (CONC. 1361)", en trámite por ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

### **I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES**

#### **I.1. La Operación**

1. La operación de concentración notificada consiste en la adquisición de la propiedad mayoritaria y el control del negocio de TYCO INTERNATIONAL PLC (en adelante "TYCO") por parte de los accionistas de JOHNSON CONTROLS, INC. (en adelante "JCI"). La operación se implementó de acuerdo a los términos y condiciones del Acuerdo y fue estructurada como una fusión triangular inversa, en virtud de la cual JAGARA MERGER SUC LLC., una subsidiaria indirecta al 100% de TYCO, creada recientemente, se fusionó con JCI, sobreviniendo JCI como subsidiaria indirecta al 100% de TYCO. TYCO pasó a denominarse JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC.
2. Luego de la operación, los accionistas de JCI pasaron a ser titulares de aproximadamente el 56% de las acciones de la empresa combinada, en tanto que los accionistas de TYCO pasaron a ser titulares de aproximadamente el 44% de las acciones combinadas.
3. El cierre de la transacción tuvo lugar el 2 de septiembre de 2016, conforme surge de la informado por las partes a fs. 8. Cabe aclarar, que esta concentración fue notificada ante esta Comisión Nacional y documentación acompañada obrante a fs. 502/527. Cabe aclarar que esta concentración fue notificada ante esta Comisión Nacional el quinto día hábil posterior al indicado.



*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

## **I.2. La Actividad de las Partes**

### **I.2.1. La fusionada**

4. TYCO, es una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de Irlanda. TYCO es un proveedor global de productos y servicios para la seguridad, productos y servicios para la detección y la extinción de incendios y productos para la protección de la integridad física. TYCO, opera en tres segmentos de negocios principales a nivel global: a) Soluciones y Servicios integrados para Norteamérica, este segmento de negocios suministra, instala, mantiene y monitorea los sistemas integrados de seguridad electrónica y sistemas integrados de detección y extinción de incendios para clientes comerciales, industriales, minoristas, residenciales, institucionales, gubernamentales y pequeñas empresas; b) Soluciones y Servicios para el resto del mundo, este segmento de negocio diseña, comercializa, instala, mantiene y monitorea los sistemas integrados de seguridad electrónica y sistemas integrados de detección y extinción de incendios y sus componentes fuera de Norteamérica. Atiende a clientes comerciales, industriales, minoristas, residenciales, gubernamentales, institucionales, y pequeñas empresas fuera de Norteamérica; c) Productos globales, este segmento de negocios diseña y comercializa productos para la protección contra incendios, para la seguridad y protección de la integridad física, incluyendo para detección y extinción de incendios, seguridad contra intrusos, control de acceso, gestión de video, dispositivos antirrobo y equipos de protección respiratoria.
5. En Argentina, TYCO, opera a través de dos subsidiarias indirectas controladas al 100%: ADT SECURITIES SERVICES S.A., empresa de sistemas de alarma y monitoreo para hogares y comercios, sistemas de circuito cerrado de televisión ("CCTV"), y provee mantenimiento de equipos, sistemas Fire D&A, sistemas de control de accesos, sistemas de alarma contra intrusos, prevención de pérdidas, sistemas de videovigilancia, y mantenimiento y soluciones integrales.
6. TYCO, también opera a través de SENSORMATIC ARGENTINA S.A., empresa que se dedica a la venta de sistemas de vigilancia electrónica de Artículos etiquetado en origen, CCTV, sistemas de control de accesos, productos de inteligencia de tráfico e identificación por Radio Frecuencia ("RFID").



*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

### **I.2.2. La Fusionante**

7. Por su parte, JCI, es una sociedad constituida de conformidad con las leyes del Estado de Wisconsin, Estados Unidos. JCI es una empresa diversificada global industrial y tecnológica. JCI opera en tres segmentos de negocios principales a nivel global: a) Eficiencia en Edificios, diseña, produce, comercializa e instala sistemas integrados de calefacción, ventilación y aire acondicionado ("HVAC"), sistemas de gestión de edificios, equipos de control, seguridad y mecánicos. Adicionalmente, este segmento provee servicio técnico, consultoría en gestión de energía y opera una cartera completa de bienes raíces para el mercado de edificios no residenciales. También provee sistemas de aire acondicionado residenciales y sistemas de calefacción y productos de refrigeración industrial; b) Interior de Automóviles, este segmento de negocio comercializa sistemas de interiores, el suministro de asientos para automóviles, sistemas para techos, puertas y paneles de instrumentos, así como consolas de suelo; c) Baterías, este segmento de negocios comercializa baterías de plomo y ácido, y baterías avanzadas para vehículos híbridos y eléctricos.
8. En Argentina, hasta el año 2014 JCI llevaba a cabo actividades indirectamente a través de las siguientes sociedades: JOHNSON CONTROLS BE ARGENTINA S.R.L., ENERTEK ARGENTINA S.R.L., JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE SYSTEMS S.R.L. y MICHEL THIERRY ARGENTINA S.A. (en adelante, conjuntamente "JCI ARGENTINA"). A partir del año 2015, JCI y YORK INTERNATIONAL CORPORATION, una subsidiaria extranjera de JCI controlada indirectamente al 100%) asumieron las ventas de productos (pero no las de prestación de servicios de mantenimiento, que se descontinuaron) de JOHNSON CONTROLS BE ARGENTINA S.R.L. Actualmente dos sociedades que componen JCI ARGENTINA, JOHNSON CONTROLS BE ARGENTINA S.R.L., y MICHEL THIERRY S.A., se encuentran inactivas. La producción de JCI en Argentina se limita a la producción de asientos, que se realiza en la planta de JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE SYSTEMS S.R.L.

### **I.2.3. Objeto de la Operación**



*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

9. TYCO, que luego de la fusión pasó a denominarse JOHNSON COTROLS INTERNATIOANL PLC, TYCO se encuentra principalmente activa en productos y servicios contra incendios, para la seguridad y protección de la integridad física.

## **II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO**

10. La operación notificada consiste en la adquisición de las acciones que encuadra en las previsiones del Artículo 6, inciso c) de la Ley N° 25.156.
11. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas supera el umbral previsto en el Artículo 8 de la ley N° 25.156, y la operación no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones dispuestas en dicha norma.

## **III. PROCEDIMIENTO**

12. El día 9 de septiembre de 2016, los apoderados de las firmas notificantes, JCI y TYCO, realizaron en forma conjunta la presentación del Formulario F1 ante esta Comisión Nacional, informando la operación de concentración económica.
13. Luego de varias presentaciones efectuadas sin cumplir con lo dispuesto en la Resolución SDCyC N° 40/01, con fecha de 20 de octubre de 2016, habiendo analizado la presentación a despacho, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, procediéndose a realizar las respectivas observaciones, haciéndoles saber a las partes notificantes que hasta tanto no se diera cumplimiento a dicho requerimiento, suministrando en forma completa la información y/o documentación requerida, quedaba suspendido el plazo del Artículo 13 de la Ley N° 25.156, a partir del primer día hábil posterior a la presentación efectuada con fecha 18 de octubre de 2016, notificándose en fechas 20 de octubre de 2016 a JCI y el 24 de octubre de 2016 a TYCO.
14. Finalmente, con fecha 26 de octubre de 2017, luego de reiteradas presentaciones parciales, las partes notificantes realizaron una presentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional y consecuentemente se tiene por aprobado el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del último día hábil posterior al enunciado.



*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

#### IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

##### IV.1. Naturaleza de la operación

15. Como se expuso anteriormente, la operación de concentración económica notificada consiste en una fusión entre JCI y TYCO, a partir de la cual JCI pasará a tener el control sobre TYCO.

**Tabla N° 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas (compradora y objeto) en Argentina**

|                              | Empresas afectadas                | Actividad económica principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo objeto<br/>TYCO</b> | <b>Sensormatic Argentina S.A.</b> | Venta de sistemas de vigilancia electrónica de Artículos ("EAS"), etiquetado en origen (source tagging), CCTV, sistemas de control de accesos, productos de inteligencia de tráfico e identificación por radio frecuencia ("RFID")                                                                                                                           |
|                              | <b>Security Services S.A.;</b>    | Venta de sistemas de alarma y monitoreo para hogares y comercios, sistemas de circuito cerrado de televisión ("CCTV") y provee mantenimiento de equipos, sistemas Fire D&A, sistemas de control de accesos, sistemas de alarmas contra intrusos, prevención de pérdidas, sistemas de videovigilancia, mantenimiento y soluciones integrales, a través de ADT |
| <b>Grupo comprador JCI</b>   | <b>JCI</b>                        | Exportaciones hacia Argentina de productos de aire acondicionado, sistemas de automatización de edificios, sistemas de control de accesos, sistemas de detección de incendios Fire D&A.                                                                                                                                                                      |

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes

16. En virtud de las actividades de las empresas involucradas, existen relaciones horizontales en los mercados de provisión de sistemas Fire D&A y de Sistemas de control de accesos.

##### IV.1.1. Sistemas de Fire D&A



*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

17. Los Sistemas Fire D&A protegen la integridad física de los individuos y los inmuebles en casos de incendio. Un Sistema Fire D&A consiste en una serie de dispositivos que trabajan en conjunto para detectar y alertar la existencia de humo, fuego, monóxido de carbono u otra emergencia. Estas alarmas pueden activarse a través de detectores de humo y detectores de calor. Las alarmas pueden consistir en campanas motorizadas, timbres montables o bocinas. También pueden consistir en altavoces estroboscópicos que emiten una alerta, seguido por un mensaje de evacuación por voz. También se puede activar mediante dispositivos manuales de activación de alarmas contra incendios, tales como puntos de llamada o estaciones manuales.
18. Esta Comisión ya tiene antecedentes en el análisis de Sistemas de protección contra incendios en el Dictamen N° 912 (EXP N° S01:0297990/2010). En dicha ocasión, se delimitó tal mercado como aquellos sistemas encargados no sólo de la detección de incendios o humo sino que también proveen una respuesta para proteger las instalaciones cubiertas por dicho sistema (mecanismos de detección o rociadores que actúan en caso de incendio propiamente dicho).
19. En esta ocasión dado que las empresas sólo se encuentran activas en el mercado de sistemas de alarmas para la detección de incendios o humo, se evaluarán los efectos de la operación en estos productos de forma tal que si no se observaran motivos de preocupación en este escenario tampoco los habría con una definición más amplia que incluyera otros segmentos de sistemas de protección de incendios. Según el antecedente citado se evaluará este mercado con alcance nacional.

#### **IV.1.2. Sistemas de control de acceso**

20. Los Sistemas de Control de Acceso previenen la entrada no autorizada a un área designada. Los elementos principales que componen los Sistemas de Control de Accesos son: i) Credenciales: objetos que permiten a un individuo acceder a un área determinada (incluyendo credenciales de acceso, códigos PIN o características biométricas); ii) Lectores: objetos que detectan las credenciales y envían la información a los paneles de control; iii) Paneles de control: objetos que comparan una credencial con una lista de control de acceso y permiten o deniegan el acceso a un área restringida; iv) Software: dirige las operaciones del sistema.



*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

21. JCI únicamente provee dispositivos de control que se conectan a los paneles de control y software. Dichos productos son importados desde Estados Unidos.
22. TYCO Argentina provee las siguientes piezas: lectoras de proximidad, lectoras biométricas, teclados alfanuméricos, cerraduras electromagnéticas, destraba-pestillos, sensores magnéticos, paneles de control de acceso, placas de input, placas de output, pulsadores de salida, pulsadores de emergencia, barrales antipánico, software de control de acceso y tarjetas de proximidad (por separado y de forma integral). Dichos productos son importados desde Estados Unidos.
23. Estos servicios pueden ser ofrecidos desde las oficinas comerciales ubicadas en cualquier jurisdicción y con destino a las distintas áreas locales de todo el territorio nacional por lo tanto el alcance geográfico para evaluar los efectos en este mercado será nacional.

#### **IV.2. Efectos Económicos de la Operación sobre la Competencia**

24. En el caso de sistemas de Fire D&A para el período 2014-2016 las participaciones conjuntas no superaron el 3%, en particular para 2015 y 2016 no pasaron del 1% y para este último año JCI informa no haber tenido actividad en este mercado. Respecto de sistemas de control de acceso para el mismo trienio las participaciones conjuntas no superaron el 5%, en 2015 y 2016 las mismas no pasaron el 3% y para este último año también JCI informa no haber participado de este mercado.
25. Analizada la operación y teniendo en cuenta la participación de mercado que alcanzaría la entidad adquirente, no se encontraron elementos que indiquen que la misma permita disminuir, restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general.

#### **IV.2. Cláusulas con restricciones accesorias**

26. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte que en el documento por el cual se instrumenta la operación notificada no surgen cláusulas con poder como para restringir la competencia.
27. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que, en el Acuerdo y Plan de Fusión, celebrado entre las partes, en la cláusula 9.5 "CIERTAS DEFINICIONES", se menciona la existencia de un Acuerdo de Confidencialidad, celebrado en fecha 26 de octubre de 2015.



*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

28. Consultadas las partes al respecto y acompañada la documentación que les fuera requerida, las mismas informaron que dicho Acuerdo de Confidencialidad fue celebrado, con el objetivo de mantener bajo confidencialidad la información intercambiada entre las partes, con el objetivo de evaluar la operación aquí notificada, de conformidad con lo acompañado a fs. 573/575.
29. Cabe destacar, que se trata de una cláusula de confidencialidad de protección de los términos propios del acuerdo y de la información obtenida como consecuencia de ella, y por lo tanto la misma no configura una cláusula de restricciones accesorias.

## **V. CONFIDENCIALIDAD**

30. En su presentación de fecha 26 de octubre de 2017, los apoderados de las partes solicitaron la confidencialidad del Acuerdo de Confidencialidad celebrado entre TYCO y JCI, el que fue identificado como "ANEXO 1: Anexo 2 h Confidencial", y, asimismo, acompañaron un informe no confidencial.
31. En fecha 7 de noviembre de 2017, se ordenó reservar provisoriamente por la DIRECCIÓN DE REGISTRO de esta Comisión Nacional, la información y documentación cuya confidencialidad se solicitó en la presentación de fecha 26 de octubre de 2017, dando cumplimiento a lo requerido en el Artículo 12 del Decreto 89/2001.
32. En este sentido, y considerando que la documentación presentada por las notificantes importa información sensible para la concepción de las partes y siendo suficiente el resumen no confidencial adjunto, esta Comisión Nacional considera que debe concederse de forma definitiva la confidencialidad solicitada por las partes en la presentación de fecha 26 de octubre de 2017, por lo que debe otorgarse carácter definitivo al anexo confidencial formado y reservado provisoriamente por la DIRECCIÓN DE REGISTRO de esta Comisión Nacional.
33. Habida cuenta de ello y sin perjuicio las facultades conferidas a esta Comisión Nacional en los Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Artículo 1°, inciso f) de la Resolución SC N° 190 - E/2016 del 29 de julio de 2016, por razones de economía procesal se recomienda al Secretario de Comercio avocarse al ejercicio de dichas facultades, conforme lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley 19.549 de





*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Procedimientos Administrativos, a fin de resolver en conjunto con el fondo del presente Dictamen, tal como se recomendará a continuación<sup>1</sup>.

## **VI. CONCLUSIONES**

34. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
35. Por ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN: a) autorizar la operación de concentración económica, consistente en la adquisición de la propiedad mayoritaria y el control del negocio de TYCO INTERNATIONAL PLC por parte de los accionistas de JOHNSON CONTROLS, INC., instrumentada como una fusión triangular inversa, en virtud de la cual JAGARA MERGER SUC LLC., una subsidiaria indirecta al 100% de TYCO INTERNATIONAL PLC, se fusionó con JOHNSON CONTROLS, INC., sobreviniendo JOHNSON CONTROLS, INC. como subsidiaria indirecta al 100% de TYCO INTERNATIONAL PLC., pasando luego TYCO INTERNATIONAL PLC a denominarse JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC., de acuerdo a lo establecido por el Artículo 13, inciso a) de la Ley Nº 25.156; y b) Conceder de forma definitiva la confidencialidad solicitada en fecha 26 de octubre de 2017 e identificada como Anexo 1: Anexo 2 h).
36. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN para su conocimiento.

---

<sup>1</sup> Ley 19.549. ARTICULO 3.- La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieren expresamente autorizadas; la avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2017 - Año de las Energías Renovables

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico firma conjunta**

**Número:**

**Referencia:** Conc. 1361 Dictamen

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2017.11.30 15:22:55 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2017.11.30 16:06:25 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2017.11.30 16:26:08 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2017.11.30 16:26:53 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2017.11.30 16:31:23 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2017.11.30 16:31:25 -03'00'



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2017 - Año de las Energías Renovables

**Resolución**

**Número:**

**Referencia:** EXP-S01:0411405/2016 - OPERACIÓN NOTIFICADA (CONC. 1361)

---

VISTO el Expediente N° S01:0411405/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

**CONSIDERANDO:**

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada el día 9 de septiembre de 2016, consiste en la adquisición de la propiedad mayoritaria y el control del negocio de la firma TYCO INTERNATIONAL PLC, por parte de los accionistas de la firma JOHNSON CONTROLS, INC.

Que la citada operación se implementó como una fusión triangular inversa, en virtud de la cual la firma JAGARA MERGER SUB LLC, una subsidiaria indirecta al CIEN POR CIENTO (100 %) de la firma TYCO INTERNACIONAL PLC, se fusionó con la firma JOHNSON CONTROLS, INC., sobreviviendo dicha firma como subsidiaria indirecta al CIEN POR CIENTO (100 %) de la firma TYCO INTERNACIONAL PLC, que pasó a denominarse JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC.

Que, luego de la operación, los accionistas de la firma JOHNSON CONTROLS, INC. pasaron a ser titulares de aproximadamente el CINCUENTA Y SEIS POR CIENTO (56 %) de las acciones de la empresa combinada, en tanto que los accionistas de la firma TYCO INTERNACIONAL PLC pasaron a ser titulares de aproximadamente el CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO (44 %) de las acciones combinadas.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 2 de septiembre de 2016.

Que, con fecha 26 de octubre de 2017, las firmas TYCO INTERNATIONAL PLC y JOHNSON CONTROLS, INC., solicitaron la confidencialidad del “Acuerdo de Confidencialidad” celebrado entre las citadas firmas, el que fue identificado como “Anexo 1: Anexo 2 h Confidencial”, asimismo, las dichas

firmas acompañaron un informe no confidencial.

Que la documentación presentada por las firmas TYCO INTERNATIONAL PLC y JOHNSON CONTROLS, INC., importa información sensible para la concepción de las mismas, siendo suficiente el resumen no confidencial.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000), umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 267 de fecha 30 de noviembre de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio, autorizar la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición de la propiedad mayoritaria y el control del negocio de la firma TYCO INTERNATIONAL PLC por parte de los accionistas de la firma JOHNSON CONTROLS, INC., instrumentada como una fusión triangular inversa, en virtud de la cual la firma JAGARA MERGER SUB LLC, una subsidiaria indirecta al CIENTO POR CIENTO (100 %) de la firma TYCO INTERNATIONAL PLC, se fusionó con la firma JOHNSON CONTROLS, INC., sobreviviendo la firma JOHNSON CONTROLS, INC. como subsidiaria indirecta al CIENTO POR CIENTO (100 %) de la firma TYCO INTERNATIONAL PLC., pasando luego la firma TYCO INTERNATIONAL PLC a denominarse JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC, de acuerdo a lo establecido por el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156; y conceder de forma definitiva la confidencialidad solicitada el día 26 de octubre de 2017 identificada como Anexo 1: Anexo 2 h).

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concédese de forma definitiva la confidencialidad solicitada por las firmas TYCO INTERNATIONAL PLC y JOHNSON CONTROLS, INC., con fecha 26 de octubre de 2017, identificada como Anexo 1: Anexo 2 h).

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición de la propiedad mayoritaria y el control del negocio de la firma TYCO INTERNATIONAL PLC por parte de los accionistas de la firma JOHNSON CONTROLS, INC., instrumentada como una fusión triangular inversa, en virtud de la cual la firma JAGARA MERGER SUB LLC., una subsidiaria indirecta al CIENTO POR CIENTO (100 %) de la firma TYCO INTERNATIONAL PLC, se fusionó con la firma JOHNSON CONTROLS, INC., sobreviviendo la firma JOHNSON CONTROLS, INC. Como subsidiaria indirecta al CIENTO POR CIENTO (100 %) de la firma TYCO INTERNATIONAL PLC, pasando luego la firma TYCO INTERNATIONAL PLC a denominarse JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC, todo ello de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen N° 267 de fecha 30 de noviembre de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2017-30705466-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel  
Date: 2017.12.22 18:04:20 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2017.12.22 18:04:28 -03'00'